

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

ECM • 1re T

Les droits humains

ECM – classe de Première technique

Durée : 2 h. Tous les documents sont fournis. La rigueur du raisonnement et la qualité de la rédaction entrent pour moitié dans la note.

EXERCICE 1 Cadre juridique et classification des droits

Contexte : Lors d'une causerie éducative au Lycée Technique de Bafoussam, un élève affirme : « Les droits de l'homme sont un luxe pour pays riches ; ici, le droit au développement prime sur la liberté d'expression. »

1. Citez les trois instruments juridiques internationaux formant la « Charte internationale des droits de l'homme » et donnez leur année d'adoption par l'ONU. (2 pts)
2. Classifiez les droits suivants en droits civils et politiques (1^{re} génération) ou droits économiques, sociaux et culturels (2^e génération) : droit au travail, droit de vote, droit à la santé, interdiction de la torture, droit à l'éducation, liberté de presse. (2 pts)
3. En vous appuyant sur les principes d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance, rédigez un argumentaire structuré (15 lignes max) pour répondre à l'élève. (6 pts)

EXERCICE 2 Mécanismes de protection au plan national

Document 1 : Extrait de la Constitution du Cameroun (Préambule) : « Le peuple du Cameroun affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. » Document 2 : Loi n°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL).

1. Quelle est la valeur juridique du Préambule de la Constitution au Cameroun ? Citez l'article pertinent. (1 pt)
2. D'après la loi de 2004, citez trois missions dévolues à la CNDHL pour la promotion et la protection des droits de l'homme. (3 pts)
3. Un citoyen victime d'arrestation arbitraire par des forces de l'ordre souhaite saisir la CNDHL. Décrivez la procédure de saisine et précisez si cette démarche suspend les voies de recours judiciaires classiques. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi l'indépendance financière et organique de la CNDHL est une condition sine qua non de sa crédibilité auprès des partenaires internationaux (statut A du GANHRI). (3 pts)

EXERCICE 3 Système africain de protection : étude de cas

Contexte : L'ONG « Justice pour Tous » (basée à Douala) documente des cas d'expulsions forcées de populations riveraines d'un grand projet hydroélectrique sans indemnisation préalable ni relogement décent. Les recours internes (tribunaux administratifs, Cour Suprême) ont été épuisés sans succès.

1. Identifiez l'organe judiciaire principal du système africain des droits de l'homme compétent pour connaître d'un contentieux opposant des individus à l'État du Cameroun. (1 pt)
2. Quelle condition stricte de recevabilité (épuisement des voies de recours internes) l'ONG doit-elle prouver ? Quel délai impose la Charte africaine pour saisir cet organe après la décision interne définitive ? (2 pts)
3. L'ONG souhaite également saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) via la procédure de communications. Différenciez la nature de la décision rendue par la Commission (recommandations) de celle rendue par la Cour (arrêts contraignants). (3 pts)
4. Citez deux droits garantis par la Charte africaine (articles) spécifiquement violés par l'absence d'indemnisation et de relogement. (2 pts)
5. Proposez une stratégie de plaidoyer (advocacy) en trois actions concrètes que l'ONG peut mener parallèlement aux voies contentieuses pour obtenir gain de cause. (2 pts)

EXERCICE 4 Analyse de données : Violences basées sur le genre (VBG) – Région de l'Extrême-Nord, 2022–2023

Tableau : Cas de VBG signalés aux Unités de Prise en Charge Intégrée (UPCI) et au MIN-PROFF.

Type de VBG	2022 (Cas)	2023 (Cas)	% Variation	Taux de condamnation 2023
Viols	312	385	?	18%
Mariages forcés/précoces	420	510	?	12%
Violences physiques conjugales	680	720	?	25%
Mutilations génitales féminines (MGF)	45	38	?	5%
Refus de res-sources/éducation	150	210	?	8%

1. Calculez le taux de variation (en %) pour chaque type de VBG entre 2022 et 2023. Complétez le tableau. (3 pts)
2. Identifiez le type de VBG qui connaît la plus forte progression relative et celui qui régresse. Proposez deux hypothèses sociologiques ou sécuritaires expliquant ces tendances dans le contexte de l'Extrême-Nord (insécurité Boko Haram, déplacements, traditions). (3 pts)
3. Analysez le paradoxe entre le nombre élevé de cas signalés et les taux de condamnation très faibles. Citez trois obstacles majeurs à l'accès à la justice pour les victimes (coûts, pesanteurs procédurales, pressions familiales, manque de preuves médicales...). (3 pts)
4. En tant que chef de service MINPROFF départemental, rédigez les trois axes prioritaires d'un plan d'action 2024 pour inverser la courbe, en intégrant la prévention, la prise en charge holistique et la lutte contre l'impunité. (3 pts)

EXERCICE 5 Droit humanitaire vs Droits de l'homme : Situation de conflit armé non international

Situation : Dans le Nord-Ouest, un groupe armé non étatique (GANE) contrôle une zone rurale. L'armée régulière y mène une opération. Des allégations font état de : (a) recrutement d'enfants de 14 ans par le GANE; (b) destruction systématique de cultures et de points d'eau par l'armée pour « priver l'ennemi de ressources »; (c) détention au secret de présumés collaborateurs sans procès.

1. Qualifiez juridiquement la situation (conflit armé non international – CANI). Quel est le seuil d'intensité et d'organisation requis (Art. 3 commun aux Conventions de Genève + Protocole II)? (2 pts)
2. Pour chaque allégation (a, b, c), indiquez la règle de DIH violée (référence précise : Art. 3 commun, Art. 4 Protocole II, Art. 17 Protocole II, etc.) et le droit de l'homme correspondant qui continue de s'appliquer (lex specialis / complémentarité). (6 pts)
3. Le Cameroun a ratifié le Protocole additionnel II (1984) et la Convention relative aux droits de l'enfant (1993). L'État engage-t-il sa responsabilité pour les actes du GANE (a)? Justifiez par la notion de due diligence (obligation de protéger). (3 pts)
4. Quelle institution internationale (basée à La Haye) pourrait, à terme, connaître des crimes de guerre présumés commis ici si la justice nationale reste inactive? Sous quelle condition de recevabilité (complémentarité)? (2 pts)